

江苏省人民代表大会常务委员会关于修改

《江苏省环境保护条例》的决定

(1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议通过)

(三) 江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议根据《中华人民共和国行政处罚法》和其他有关法律、行政法规,结合本省具体情况,决定对《江苏省环境保护条例》作如下修改:

一、将第十条第一款修改为:“县级以上环境保护行政主管部门应当加强和充实环境监理机构。环境监理机构必须依法对本行政区域内的单位或者个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督检查。”

二、将第三十一条第二款修改为:“限期治理决定,按照管理权限由相应的人民政府作出。”

三、将第三十八条第二款修改为:“跨行政区的环境污染和环境破坏的防治以及处理工作,由有关地方人民政府协商解决,或者由上级人民政府协调解决,作出决定。”

四、将第四十三条修改为:“对经限期治理逾期未完成治理任务的排污单位和个体经营者,除依照国家规定加收超标准排污费外,可以根据所造成的危害后果处以罚款,或者责令停业、关闭。”

“前款规定的罚款由环境保护行政主管部门决定;责令停业、关闭,由作出限期治理决定的人民政府决定;责令中央直接管辖的企业事业单位停业、关闭,须报国务院批准。”

五、将第四十五条修改为:“本条例规定的罚没收入全部上缴国库。对单位的罚没款,一律从其自有资金中支付,不得列入成本。”

本决定自公布之日起施行。

关于修改《江苏省环境保护条例》的决定

(草案)的说明

1997年7月28日在江苏省第八届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

省人大常委会城乡建设环境保护委员会

各位委员:

我委受主任会议委托,作《关于修改〈江苏省环境保护条例〉的决定(草案)》的说明。